



The Principle of Compensation

Wozu dient Geldersatz im Deliktsrecht von England und Wales? Ein schottischer Berufungsfall liefert eine klassische Formulierung, die in der britischen Rechtsprechung weiterwirkt.

1. Vor der Höhe steht die Verantwortung

Ein **tort** ist zivilrechtliches Unrecht. Der **claimant** beantragt eine Rechtsfolge gegen den **defendant**. Ein tatsächlicher Verlust beweist noch nicht, dass dieser Beklagte zahlen muss. Zuerst sind die Voraussetzungen des jeweiligen Anspruchs zu prüfen.

Erfundenes Beispiel: Ein Lieferfahrer verletzt Mei durch unvorsichtiges Fahren. Man prüft zuerst Pflicht, Pflichtverletzung, Ursache und ersatzfähigen Schaden. Erst wenn Haftung besteht, ist zu fragen, welche Geldsumme ihren ersatzfähigen Verlust ausgleichen soll.

2. Zwei Zustände vergleichen

Damages sind Geldersatz. **Compensatory damages** sollen die Geschädigte, soweit Geld dies leisten kann, so stellen, wie sie ohne das Unrecht gestanden hätte. Man vergleicht den tatsächlichen Verlauf mit dem wahrscheinlichen Verlauf ohne das schädigende Verhalten. [1, 2]

Restitutio in integrum drückt traditionell eine möglichst vollständige Wiederherstellung aus. Das heißt nicht, dass Gerichte Zeit zurückdrehen oder jede Verletzung tatsächlich beseitigen können. Das moderne englische Wort **restitution** bezeichnet häufig einen anderen, auf Vorteile oder Gewinne gerichteten Rechtsbehelf; für die hier behandelte Idee ist compensation klarer. [2]

3. Ersatz und Strafe unterscheiden

Gewöhnlicher kompensatorischer Geldersatz betrifft den Verlust des Klägers. Er kann vorsichtigeres Verhalten fördern, gibt aber keinen Grund für einen beliebigen finanziellen Gewinn. In begrenzten Fällen sind auch **exemplary / punitive damages**, also Strafschadensersatz, möglich. „Tort damages können niemals bestrafen“ wäre deshalb zu weit. [2, 3]



Livingstone: wie viel für die Kohle?

4. Livingstone v Rawyards Coal Co (1880) 5 App Cas 25 [1]

Rawyards baute Kohle unter Livingstones Land ab und glaubte irrtümlich, sie gehöre dem Unternehmen. Der Fall wurde nicht als bewusster Diebstahl behandelt. Livingstone hatte Anspruch auf Ersatz für Kohle und relevante Oberflächenschäden. Die Berufung betraf die **Berechnung der Summe**, nicht einfach die Frage, ob Kohle entnommen worden war.

Eine frühere Berechnung begann beim Verkaufspreis nach dem Abbau und zog gewisse Kosten ab. Das schottische Berufungsgericht verwendete dagegen den Wert der Kohle **im Boden für diesen Eigentümer** und einen gesonderten Betrag für Oberflächenschäden. Livingstone ging zum House of Lords, um mehr Geld zu erhalten.

Wer gewann - und warum? Rawyards gewann diese Berufung: Livingstones Rechtsmittel wurde zurückgewiesen. Er erhielt **nicht null**; die bereits festgelegte Entschädigung blieb bestehen. Bei diesem gutgläubigen Irrtum war sein tatsächlicher Verlust maßgeblich, nicht automatisch der gesamte Verkaufswert der Kohle, nachdem das Unternehmen Geld für den Abbau eingesetzt hatte. [1]

5. Allgemeiner Grundsatz, konkrete Anwendung

Lord Blackburn beschrieb das Ziel, den Geschädigten mit einer möglichst passenden Summe so zu stellen, wie er ohne das Unrecht gestanden hätte. **Measure of damages** meint den Berechnungsmaßstab. **Appeal dismissed** heißt, dass der Rechtsmittelführer verliert; hier war das Livingstone. Anspruch auf Ersatz und erfolgloses Verlangen nach **mehr** Ersatz passen zusammen.

Erfundene Analogie: Jemand verwechselt dein altes Fahrrad mit seinem, repariert es und verkauft es. Der neue Verkaufspreis enthält auch Reparaturleistung. Der für den konkreten Anspruch maßgebliche Verlust wird nicht allein aus diesem Endpreis abgelesen. Die Fahrradgeschichte veranschaulicht die Berechnungsfrage; sie ist keine Tatsachenfeststellung aus dem Kohlefall.



Rechenbare Kosten und nicht rechenbares Leid

6. Pecuniary loss

Bei aus dem erfundenen Unfallbeispiel kann wegen der Verletzung drei Wochen nicht arbeiten. Ihr Verdienstausfall ist ein möglicher **pecuniary loss**, ein in Geld berechenbarer Verlust. Angemessene Behandlungs- und Fahrtkosten können hinzukommen. Belege helfen, aber Ursache und rechtliche Ersatzfähigkeit bleiben zu prüfen. [2]

Erfundene Rechenübung: Bei 400 Pfund pro Woche und genau drei verletzungsbedingten unbezahlten Wochen beträgt der Ausgangswert $400 \times 3 = 1.200$ Pfund. Das ist nicht automatisch die Gesamtsumme. Andere Verluste, erhaltene Zahlungen und die einschlägigen Berechnungsregeln können das Ergebnis verändern.

7. Non-pecuniary loss

Non-pecuniary loss lässt sich nicht wie eine fehlende Lohnzahlung oder Rechnung addieren. Beispiele sind Schmerzen, Leid und **loss of amenity**, die Einbuße an Lebensfreude oder gewöhnlichen Aktivitäten. Gerichte können dafür bei Personenschäden einen Geldbetrag festlegen und vergleichbare Entscheidungen berücksichtigen. Geld macht den Schmerz nicht ungeschehen. [2]

Bei dauerhafter Beeinträchtigung können Mittel zu angemessener Pflege und weiteren Bedürfnissen beitragen. Sie stellen den Körper aber nicht tatsächlich wieder her. „So weit Geld es kann“ beschreibt Anspruch und Grenze der Idee.

8. Denselben Verlust nicht doppelt zählen

Mehrere Verletzungen können teilweise dieselben Folgen haben. Die Gesamtwirkung und Überschneidungen müssen berücksichtigt werden. Zwei Bezeichnungen für denselben Schmerz rechtfertigen nicht zwei vollständige Zahlungen für denselben Verlust. [2]



Weitere Rechtsfolgen und Grenzen

9. Ruf lässt sich nicht einfach zurücksetzen

Bei **defamation** geht es um Rufschädigung. Geld kann den Eindruck einer Publikation nicht vollständig löschen. Das Recht kennt unter bestimmten Bedingungen ein **offer to make amends**, ein Angebot zur Wiedergutmachung mit geeigneter Korrektur und Entschuldigung. In bestimmten Fällen kann ein Gericht die Veröffentlichung einer Zusammenfassung seines Urteils anordnen. Ein umfassender öffentlicher Widerruf folgt nicht automatisch aus jedem Klageerfolg. [4, 5]

Erfundenes Beispiel: Eine rechtswidrige Veröffentlichung schädigt Lins Ruf. Eine Korrektur erreicht manche Leser; andere erinnern sich nur an den Vorwurf. Entschädigung und geeignete weitere Rechtsfolgen helfen, sind aber kein Versprechen, Erinnerungen vollständig zu löschen.

10. Remedy ist weiter als damages

Eine **injunction** kann bestimmte fortdauernde oder drohende Handlungen unterbinden. Der passende Rechtsbehelf hängt vom Anspruch und den Umständen ab. Nicht jeder zivilrechtliche Erfolg besteht daher nur in Geld.

Der Vergleich mit dem Zustand ohne Unrecht ist ein Berechnungsziel, kein Blankoscheck. Die erfasste Schadensart, Kausalität, **remoteness** (rechtlich zu entfernte Folgen) und angemessene Vermeidung weiterer Verluste begrenzen die Berechnung.

Drei Ebenen:

Liability: Ist der konkrete Anspruch gegen diesen Beklagten begründet?

Compensation: Welcher rechtlich ersatzfähige Verlust entstand?

Limits: Was kann Geld ausgleichen, welche Grenzen gelten und wo droht doppelte Berechnung?



Verständnisfragen mit Antworten

1. Beweist eine Verletzung allein die Geldersatzpflicht?

Antwort: Nein. Der konkrete Anspruch und die rechtlich erforderliche Verbindung zum Verlust sind zu beweisen.

2. Welches Ziel haben compensatory damages?

Antwort: Den Kläger, soweit Geld es kann, in die Lage ohne das Unrecht zu versetzen.

3. Wer gewann Livingstone im House of Lords?

Antwort: Rawyards gewann. Livingstone bekam nicht mehr Geld; seine bereits festgelegte Entschädigung blieb bestehen.

4. Warum war der Kohleverkaufspreis nicht automatisch der Maßstab?

Antwort: Bei diesem gutgläubigen Irrtum war der tatsächliche Verlust des Eigentümers einschließlich des Werts der Kohle im Boden entscheidend.

5. Nenne je einen pecuniary und non-pecuniary loss.

Antwort: Verdienstausschlag ist berechenbarer Geldverlust; Schmerzen sind nicht unmittelbar in Geld berechenbare Einbußen.

6. Muss in jedem gewonnenen Defamation-Fall ein voller Widerruf erfolgen?

Antwort: Nein. Korrektur, Entschuldigung und Urteilszusammenfassung hängen von den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen ab.

7. Kann tort damages niemals bestrafen?

Antwort: So absolut stimmt es nicht. Gewöhnlicher Geldersatz gleicht Verlust aus, begrenzte Fälle erlauben punitive damages.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Livingstone v Rawyards Coal Co [1880] UKHL 3.

House-of-Lords-Urteil zur Kohlebewertung und zur erfolglosen Berufung auf einen höheren Betrag.

[Quelle öffnen](#)

[2] Hassam v Rabot [2024] UKSC 11.

Amtliches Urteil; Absätze 10-14 zu kompensatorischem Ersatz und nicht-finanziellen Verlusten.

Hier Quelle allgemeiner Regeln. [Quelle öffnen](#)

[3] George v Cannell [2024] UKSC 19.

Amtliches Urteil; Absatz 209 zur Abgrenzung kompensatorischer aggravated damages von punitive damages. Hier nur diese Regel als Quelle. [Quelle öffnen](#)

[4] Defamation Act 1996, sections 2-3.

Amtlicher Gesetzestext zu Angeboten der Wiedergutmachung, Korrektur und Entschuldigung.

[Quelle öffnen](#)

[5] Defamation Act 2013, section 12.

Amtlicher Gesetzestext zur gerichtlichen Anordnung einer veröffentlichten

Urteilszusammenfassung. [Quelle öffnen](#)